

1503541-29.2019.8.26.0445

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: ALEXANDRE LEVY PERRUCCI

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... e tinha em depósito, para fins de tráfico, 04 porções de Cannabis sativa L, pesando 10,75g, de acordo com exame químico toxicológico a fls. 71/73, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e

3. Corrompeu e facilitou a corrupção de seu irmão, L.R.C.d.S., então menor de 18 anos, com ele praticando infração penal.

Auto de constatação provisória às fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 2126-5236, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindacr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1503541-29.2019.8.26.0445

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUCAS GIOVANE CELESTINO DOS SANTOS e outro

V I S T O S.

LUCAS GIOVANE CELESTINO DOS SANTOS está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 180 do Código Pena e artigo 244-B do ECA porque:

1. Em dia incerto, mas entre junho de 2019 e 03 de agosto de 2019, nesta Cidade e Comarca, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com seu irmão adolescente L.R.C.d.S., adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, a motocicleta Honda/CG150, Titan Mix Ks, cor vermelha, com placa CTL-6648-Guaratinguetá, mesmo sabendo ser produto de crime.

2. Em 03 de agosto de 2019, por volta das 17h, na Avenida Pau Brasil, 22, Bairro Goiabal, nesta Cidade e Comarca, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 04 porções de Cannabis sativa L, pesando 10,75g, de acordo com exame químico toxicológico a fls. 71/73, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e

3. Corrompeu e facilitou a corrupção de seu irmão, L.R.C.d.S., então menor de 18 anos, com ele praticando infração penal.

Auto de constatação provisória às fls. 32/34.

Auto de exibição de apreensão às fls. 43/44.

Laudo do veículo às fls. 71/72.

Laudo químico toxicológico às fls. 73/75.

Laudo do veículo às fls. 87/90.

A denúncia foi recebida às fls. 101/102, em 15.10.2019.

Citação às fls. 110.

Defesa às fls. 125/126.

Realizada a audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas (fls. 146/147). Em audiência de continuação, foi ouvida mais uma testemunha e interrogado o acusado (fls. 171/172).

O Ministério Público, em alegações finais postulou pela procedência parcial da ação, a procedência parcial da ação, com a desclassificação do delito de tráfico para o delito do artigo 33, § 2º, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, manifestando-se, também, a respeito da dosimetria de pena em relação aos demais delitos (fls. 171/172).

A Defesa requereu a improcedência. Em caso de condenação, requereu a desclassificação para os delitos de posse de drogas para consumo próprio e receptação culposa. Manifestou-se, também, a respeito da dosimetria de pena (fls. 171/172).

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade está devidamente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico, laudo pericial do veículo, bem como pela prova oral.

A testemunha José Roberto informou que a motocicleta estava guardada em seu pátio, dentro de um caminhão baú. Contou que a motocicleta foi furtada e, após, recuperada pela polícia. Não viu quem subtraiu a moto.

O policial militar Ricardo disse que estavam em patrulhamento quando se depararam com um veículo Gol, na cor branca. Contou que os indivíduos, ao avistarem a viatura, tentaram fugir. Relatou que, no bairro Shangri-lá, os indivíduos abandonaram o veículo e correram para um descampado. Contou que abordaram Lucas e Linecker, que são irmãos e, em busca na residência, localizaram uma motocicleta no quintal, com placas trocadas e produto de furto, drogas (quatro porções de maconha) e balança de precisão no quarto de Lucas, bem como abordaram Virgílio, condutor do veículo. Não se recorda da versão de Lucas.

O policial militar Erlon acrescentou que Virgílio informou que fugiram porque não era habilitado e, segundo Lucas, porque tinha drogas em casa.

O acusado Lucas, em juízo, disse que a droga foi encontrada em sua casa e era destinada a seu consumo e de seu irmão. Contou que adquiriu o entorpecente. Relatou que a motocicleta foi comprada por seu irmão, alegando que apenas emprestou dinheiro, mas não tinha conhecimento de que era roubada.

Na fase policial, afirmou ser usuário de maconha. Disse que tem passagem infracional por tráfico de entorpecente. Contou que é irmão de Linecker. Relatou que, quanto às drogas, foram adquiridas por seu irmão, para uso comum. No que tange à motocicleta, disse que, na companhia de Linecker, estavam em local destinado a empinar as motocicletas e adquiriram a motocicleta pelo valor de R\$1.000,00 (um mil reais) sem documentos e com os números de chassis e de motor raspados, pois seria proveniente de leilão. Negou conhecimento sobre a origem da motocicleta.

A ação penal é parcialmente procedente.

1. Crime do artigo 33 da Lei 11.343/06

De acordo com as provas produzidas nos autos, entendo que é caso de desclassificação da conduta de tráfico de entorpecentes para o delito do artigo 33, §3º da Lei 11.343/06, diferentemente das teses sustentadas pelo Ministério Público (artigo 33, §2º da Lei 11.343/06) e pela Defesa (artigo 28 da Lei 11.343/06).

O acusado, em juízo, informou que adquiriu as drogas para consumo próprio e de seu irmão,

A meu ver, a conduta praticada pelo acusado subsume-se àquela descrita no artigo 33, §3º da Lei 11.343/06, inclusive porque o consumo de drogas era destinada a pessoa com quem tinha relacionamento (irmão).

Assim, de rigor condenação por crime diverso àquele denunciado.

2. Crime do artigo 180 do Código Penal

Em que pese o acusado, em juízo, ter negado a aquisição da motocicleta, alegando que havia apenas emprestado o dinheiro ao irmão, na fase policial, informou que, na companhia de Linecker, adquiriu a motocicleta pelo valor de R\$1.000,00 (um mil

reais) sem documentos e com os números de chassi e de motor raspados, pois seria proveniente de leilão.

Destaco que a origem ilícita do bem ficou demonstrada pela juntada dos boletins de ocorrência de fls. 63/66 e pelo depoimento da vítima José Roberto, que contou como ocorreu a subtração da motocicleta do pátio.

Pelas provas produzidas nos autos, não existem dúvidas de que Lucas tinha conhecimento sobre a origem ilícita do bem e agiu de forma dolosa, com má fé. Justifico.

O acusado informou, na fase policial que adquiriu a motocicleta de uma pessoa em local de empinação de motos, pelo valor de R\$1.000,00, alegando que a adquiriu juntamente com seu irmão, sem documentos e com chassís e motor raspados, e que seria proveniente de leilão. Negou, no entanto, conhecimento da origem ilícita. Em juízo, mudou sua versão, alegando que seu irmão havia comprado a motocicleta e que havia auxiliado com o empréstimo do dinheiro.

Ora, claro está que o acusado adquiriu a motocicleta e que tinha conhecimento da origem ilícita: sabia que o chassís e o motor estavam raspados e adquiriu-a de pessoa desconhecida, sem realização de pesquisas ou vistorias.

Portanto, a meu ver, o acusado tinha pleno conhecimento da origem espúria da motocicleta, assim, não há que se falar em desclassificação para a forma culposa. De rigor, portanto, sua condenação.

3. Crime do artigo 244-B do ECA

Destaco que se trata de delito formal, bastando a prática de qualquer infração criminal na companhia de menores, pouco importando se aquele ato foi suficiente para corrompê-lo, nos termos da Súmula 500 do STJ.

No caso presente, não existem dúvidas do cometimento do crime, tendo em vista que o acusado praticou o crime de receptação na companhia de Linecker, seu irmão, menor de 18 anos de idade.

Por outro lado, revendo entendimento anterior deste mesmo Magistrado, apesar de se tratar de delito formal, entendo que há na hipótese concurso material de infrações. Isso porque o legislador previu o tipo penal do artigo 244-B do ECA como crime autônomo, prevendo como elementar do tipo justamente a prática de infração penal junto com o menor. Entendendo-se pelo concurso formal, diante da necessidade do próprio tipo penal, que exige a prática de um outro delito com o menor, o delito em questão jamais poderia existir de forma autônoma, sendo sempre aplicado como causa de aumento de pena, por força do artigo 70 do Código Penal, contrariando a expectativa do legislador. Além disso, o próprio artigo 244-B do ECA possui em seu parágrafo 2º causa de aumento próprio quando o delito praticado estiver no rol dos crimes hediondos. Seria ilógico reconhecer que o tipo seria tido como causa de aumento, por conta do concurso formal, sendo que possui também causa de aumento, o que seria reconhecer na prática uma causa de aumento da causa de aumento. Neste sentido, há julgados recentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exemplificativamente 0012286-51.2013.8.26.0229 e 3015832-78.2013.8.26.0224, julgados estes que mantiveram o concurso material.

Assim, reconheço o concurso material de infrações.

Passo a dosar as penas.

1. Crime do artigo 33, §3º da Lei 11.343/06: Respeitado o sistema trifásico, verifico que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado. Assim, fixo a pena base em 06 meses de detenção e 700 dias-multa. Presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.

Sem agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Considerando a fixação da pena concreta, verifico a ocorrência da prescrição, uma vez que, nos termos do artigo 109, inciso VI do Código Penal, o prazo prescricional é de 03 anos, reduzido pela metade, em razão da menoridade relativa (artigo 115 do Código Penal).

Assim, entre o recebimento da denúncia (15.10.2019) e a presente data, decorreu prazo superior a 01 ano e 06 meses.

2. Crime do artigo 180 do Código Penal: Respeitado o sistema trifásico, verifico que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado.

Assim, fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.

Sem agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Considerando a fixação da pena concreta, verifico a ocorrência da prescrição, uma vez que, nos termos do artigo 109, inciso V do Código Penal, o prazo prescricional é de 04 anos, reduzido pela metade, em razão da menoridade relativa (artigo 115 do Código Penal).

Assim, entre o recebimento da denúncia (15.10.2019) e a presente data, decorreu prazo superior a 02 anos.

3. Crime do artigo 244-B do ECA: Respeitado o sistema trifásico, verifico que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado. Assim, fixo a pena base em 01 ano de reclusão.

Presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.

Sem agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Considerando a fixação da pena concreta, verifico a ocorrência da prescrição, uma vez que, nos termos do artigo 109, inciso VI do Código Penal, o prazo prescricional é de 04 anos, reduzido pela metade, em razão da menoridade relativa (artigo 115 do Código Penal).

Assim, entre o recebimento da denúncia (15.10.2019) e a presente data, decorreu prazo superior a 02 anos.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu LUCAS GIOVANE CELESTINO DOS SANTOS às penas de:

a. 06 meses de detenção e 700 dias-multa, por incurso no artigo 33, §3º da Lei 11.343/06. Em consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, com fundamento no artigo 107, inciso IV do Código Penal;

b. 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, por incurso no artigo 180 do Código Penal. Em consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, com fundamento no artigo 107, inciso IV do Código Penal e

c. 01 ano de reclusão, por incurso no artigo 244-B do ECA. Em consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, com fundamento no artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Se dativo o Defensor, expeça-se certidão de honorários em função dos atos praticados.

Custa pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs).

Ressalto que o pagamento de custas processuais, no processo criminal, ocorre apenas nos casos de condenação do acusado, conforme se verifica da redação do artigo 4º, §9º, alínea "a" da referida Lei: "nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, será pago, ao final, pelo réu, se condenado".

Em outras palavras, durante o processo, o acusado terá todo o necessário para sua defesa custeado pelo Estado, sem qualquer necessidade de pagamento para se defender, recorrer, produzir provas, ouvir testemunhas etc.

O réu não ingressa nos autos por livre e espontânea vontade, e sim para que o Estado possa apurar sua participação em suposta conduta delituosa.

Além disso, caso não tenha condições de constituir advogado, ser-lhe-á nomeado defensor dativo, às custas do Estado.

Portanto, caberá ao acusado, em havendo trânsito em julgado da sentença condenatória, pagar as custas processuais, como efeito secundário da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ressarcindo parcialmente e indiretamente o Estado, pelas despesas que causou, de forma que não há como se falar em Justiça Gratuita.

Em havendo dinheiro apreendido, deverá ser utilizado, em um primeiro momento, para pagamento das custas processuais e, caso seja insuficiente, o acusado será intimado para complementação.

Em contrapartida, após o pagamento das custas processuais, caso haja quantia remanescente, os valores perdidos serão destinados ao Fundo Nacional Antidrogas (artigo 63 da Lei 11.343/06).

PIC.

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2022.

ALEXANDRE LEVY PERRUCCI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA